

สำเนา

○ คำพิพากษา
(อุทธรณ์)

(ด. ๒๒)



คดีหมายเลขดำที่ อ. ๑๓๓/๒๕๔๘

คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๑๗๗/๒๕๕๐

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๑๑ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๐

ระหว่าง { บริษัท ชัยภัทรก่อสร้าง จำกัด

ผู้ฟ้องคดี

{ องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา

ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (อุทธรณ์คำพิพากษา)

ผู้ถูกฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ ๑๙๗๓/๒๕๔๘
หมายเลขแดงที่ ๑๑๘/๒๕๔๘ ของศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองกลาง)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องและแก้ไขเพิ่มเติมฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับจ้างผู้ถูกฟ้องคดี
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ตามสัญญาเลขที่ ๓๕/๒๕๔๐ ลงวันที่
๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๐ ภายหลังจากก่อสร้างถนนดังกล่าวแล้วเสร็จ ผู้ถูกฟ้องคดีได้แจ้งให้
ผู้ฟ้องคดีดำเนินการซ่อมแซมถนนส่วนที่ชำรุด เมื่อผู้ฟ้องคดีจะเข้าดำเนินการซ่อมแซม
โดยให้เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดขอบเขตของส่วนที่จะต้องซ่อมแซม แต่เจ้าหน้าที่
ของผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถกำหนดได้ และแจ้งผู้ฟ้องคดีด้วยว่าประธานกรรมการบริหาร
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา (ปัจจุบันคือนายกองการการบริหารส่วนตำบลบางปลา)



/ต้องการให้...

ต้องการให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถนนออกและก่อสร้างใหม่ทั้งหมด ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ชี้แจงว่ากรณีปัญหานี้เป็นการซ่อมแซมมิใช่การก่อสร้างใหม่ โดยผู้ฟ้องคดีจะซ่อมแซมด้วยวิธีการ epoxy injection (การฉีดกาวซีเมนต์) ซึ่งเป็นอีกวิธีการที่กรมทางหลวงใช้ แต่ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาไม่ยอมรับฟัง แม้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถตกลงกับผู้ถูกฟ้องคดีเกี่ยวกับขอบเขตและวิธีการซ่อมแซมถนนได้ ผู้ฟ้องคดีก็ได้เพิกเฉย โดยได้เข้าดำเนินการซ่อมแซมถนน แต่ประสบปัญหา กล่าวคือ ในช่วงเวลาดังกล่าวมีการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ซึ่งถนนพิพาทอยู่ระหว่างสะพาน ค.ส.ล. ที่กำลังก่อสร้าง จึงทำให้ไม่สะดวกในการขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ และเกิดฝนตกหนักมากตลอดฤดู อีกทั้งผู้ฟ้องคดีไม่สามารถปิดกั้นรถที่สัญจรไปมาตลอดเวลาได้ ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งผู้ฟ้องคดีว่าจะรับเงินตามสัญญาค่าประกันจำนวน ๖๖๓,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงขอเจรจากับผู้ถูกฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ยอมเจรจา อีกทั้งผู้ฟ้องคดีมีหนังสือขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดขอบเขตของถนนส่วนที่จะซ่อมแซม แต่ผู้ถูกฟ้องคดีก็เพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดี ดังนี้ (๑.) ผู้ฟ้องคดีรับจ้างผู้ถูกฟ้องคดีหลายสัญญา แต่สัญญาจ้างอื่นมีเงินค่าประกันน้อยกว่าสัญญาจ้างนี้ ซึ่งประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาไม่ได้สนใจ กลับสนใจแต่สัญญาจ้างที่มีเงินค่าประกันจำนวนมาก (๒.) ผู้ฟ้องคดีได้พยายามเจรจากับประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาหลายครั้ง แต่ก็บ่ย้างทุกครั้ง มุ่งแต่จะรับเงินตามสัญญาค่าประกัน ไม่ยอมรับฟังเหตุผล ถือว่าปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมาะสมกับการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ (๓.) ผู้ถูกฟ้องคดีติดต่อกับธนาคารเพื่อขอยืมเงินตามสัญญาค่าประกัน ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าตามสัญญาจ้างนั้นถ้าผู้ถูกฟ้องคดีมีความประสงค์จะดำเนินการซ่อมแซมเองหรือจ้างผู้อื่นดำเนินการ ผู้ฟ้องคดีต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย แต่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องแจ้งรายละเอียดและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการซ่อมแซมให้ผู้ฟ้องคดีทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน นอกจากนั้น ผู้ฟ้องคดีก็ได้บิดพลิ้วที่จะซ่อมแซมให้ ซึ่งโดยหลักการแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีควรสรุปความชำรุดบกพร่องว่ามีจำนวนเท่าใด และแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ถ้าหากผู้ฟ้องคดีไม่ชำระเงินค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ผู้ถูกฟ้องคดีจึงจะมีสิทธิรับเงินตามสัญญาค่าประกัน อย่างไรก็ตาม ความชำรุดนั้นมิได้เกิดจากการก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐาน แต่เนื่องจากเป็นถนนเลียบคลองจึงมีน้ำกัดเซาะตลอดเวลา และภายหลังก่อสร้างถนนเสร็จก็มีการก่อสร้างสะพานหลายแห่งโดยรถบรรทุกขนาดใหญ่ใช้ถนนสายนี้สำหรับขนวัสดุอุปกรณ์ (๔.) ผู้ฟ้องคดีทราบว่าประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วน



/ตำบลบางปลา...

ตำบลบางปลาได้อนุมัติงบประมาณจำนวน ๕๒๖,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าถ้าผู้ถูกฟ้องคดียินยอมให้ผู้ฟ้องคดีซ่อมแซมก็ไม่ต้องเสียงบประมาณแผ่นดินที่ควรนำไปพัฒนาท้องถิ่นส่วนอื่นๆ และ (๕.) ผู้ฟ้องคดีได้ร้องเรียนกรณีปัญหานี้ไปยังสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน แต่ยังไม่ทราบผลการพิจารณา ซึ่งปัจจุบันนี้ผู้ถูกฟ้องคดีได้ประกาศประกวดราคาเพื่อซ่อมแซมถนนนี้แล้ว โดยกำหนดให้ยื่นซองประกวดราคาในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๔

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ดังนี้

๑. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนสัญญาค้ำประกัน เลขที่ บพ.ค. ๕๙/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๐ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี หากคืนไม่ได้ให้ชดใช้เงินจำนวน ๖๖๓,๐๐๐ บาท

๒. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมศาล และค่าธรรมเนียมธนาคารแทนผู้ฟ้องคดี

๓. หากศาลเห็นว่าผู้ฟ้องคดีจะต้องเข้าดำเนินการซ่อมแซม ให้ศาลมีคำสั่งให้มีการกำหนดขอบเขตการซ่อมแซมร่วมกันระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดี โดยผู้ฟ้องคดีจะซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุดในระยะเวลาประกัน สำหรับถนนส่วนที่นอกเหนือจากที่ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการขุดเจาะและรื้อออกแล้วให้ถือว่าพ้นจากการประกันของผู้ฟ้องคดี

๔. ให้ระงับการประกวดราคาเพื่อซ่อมแซมถนนและระงับการทำงานของผู้ที่ชนะการประกวดราคาดังกล่าวจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษา เนื่องจากถ้าซ่อมแซมถนนจะทำให้พยานหลักฐานต่าง ๆ สูญหายไป

ผู้ถูกฟ้องคดีให้การว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้จ้างผู้ฟ้องคดีก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓,๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๓๐ จุด ๆ ละ ๑๐ ท่อน และไหล่ทางลาดยางแอสฟัลท์ กว้างตามสภาพ (ตามรูปแบบขององค์การบริหารส่วนตำบล) ตั้งแต่บ้านนายช่วยถึงสะพานคลองหนึ่ง หมู่ที่ ๑๒ ถึงหมู่ที่ ๑๕ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ตามสัญญา เลขที่ ๓๕/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๐ โดยคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานก่อสร้างดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑ ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือที่ สป ๗๑๗๐๓/๙๔ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขความชำรุดบกพร่องของถนนเนื่องจากยังอยู่ในระยะเวลา ๒ ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงาน โดยให้แก้ไขภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง แต่ผู้ฟ้องคดีมิได้ดำเนินการ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือที่ สป ๗๑๗๐๓/๑๕๖ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๓ และหนังสือที่ สป ๗๑๗๐๓/๔๔๐ ลงวันที่



/๑๑ กรกฎาคม...

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๓ เดือนให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการซ่อมแซมถนนให้แล้วเสร็จ ต่อมา ประมาณเดือนสิงหาคม ๒๕๔๓ ผู้ฟ้องคดีได้ให้นายสมศักดิ์ คงสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ของ ผู้ฟ้องคดีร่วมกับเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบถนนส่วนที่ชำรุด โดยได้ทำการฉีดพ่นสีสเปรย์ เพื่อทำเครื่องหมายกำหนดจุดที่จะต้องซ่อมแซม ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการขุดเจาะตามจุดที่ กำหนดและรื้อถนนส่วนที่ชำรุดออก แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการต่อให้แล้วเสร็จ ทำให้ประชาชน ที่ใช้ถนนนี้ได้รับความเดือดร้อน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือที่ สป ๗๑๗๐๓/๖๑๐ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๓ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการซ่อมแซมถนนให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ หากดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายในกำหนด ผู้ถูกฟ้องคดี จะดำเนินการซ่อมแซมเองหรือจ้างผู้อื่นดำเนินการและจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ฟ้องคดียังไม่ดำเนินการเช่นเคย ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือที่ สป ๗๑๗๐๑/๗๘๙ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๓ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่าจะริบหลักประกันสัญญาตามสัญญาฉบับที่ ๑๒๖/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๐ จำนวนเงิน ๖๖๓,๐๐๐ บาท เพื่อนำไป จ้างจ้างผู้อื่นดำเนินการซ่อมแซมถนนพิพาท ต่อมาผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ ถึงประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา แจ้งว่าสาเหตุที่ผู้ฟ้องคดี ไม่สามารถดำเนินการซ่อมแซมถนนต่อให้แล้วเสร็จหลังจากที่ได้ขุดเจาะและรื้อถนนส่วนที่ ชำรุดออกไปนั้น เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดียังไม่ได้กำหนดจุดและขอบเขตการซ่อมแซม จึงขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดจุดและขอบเขตการซ่อมแซมที่แน่นอน โดยผู้ฟ้องคดีประสงค์ จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกำหนดจุดและขอบเขตดังกล่าวด้วย อย่างไรก็ตาม ผู้ถูกฟ้องคดี ได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรพูลดำเนินการซ่อมแซมถนนแล้ว ทั้งนี้ ตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๑๐/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๔

สำหรับข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีตามคำฟ้องนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีมีความเห็นดังนี้ ตามที่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าถนนพิพาทรับน้ำหนักได้เพียง ๒๑ ตัน และภายหลัง ก่อสร้างถนนเสร็จมีการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. บริเวณนั้นหลายแห่ง ซึ่งใช้ถนนนี้เพื่อขน ย้ายวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างสะพาน ประกอบกับถนนนี้เป็นถนนเลียบคลอง ซึ่งมีน้ำกัดเซาะตลอดเวลา จึงทำให้ถนนชำรุด นั้น เห็นว่า ถนนนี้เป็นถนนเลียบคลองและ มีการก่อสร้างสะพานข้ามคลองจริง แต่หากได้ก่อสร้างถนนตามมาตรฐานแล้วเหตุใดถึงได้ชำรุด เป็นบางช่วง ส่วนบางช่วงก็ไม่ชำรุด โดยเฉพาะถนนช่วงที่ไม่ติดคลองยังมีรอยแตกร้าว



/หากก่อสร้างถนน...

หากก่อสร้างถนนได้มาตรฐานและมีรถบรรทุกน้ำหนักเกินกว่า ๒๑ ตันวิ่งผ่าน ถนนก็น่าจะชำรุดตลอดสาย โดยสาเหตุการชำรุดน่าจะเกิดจากการก่อสร้างที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาช่าง อย่างไรก็ตาม การที่ผู้ฟ้องคดีเข้าดำเนินการซ่อมแซม ย่อมถือว่าผู้ฟ้องคดียอมรับโดยไม่ได้โต้แย้งแต่อย่างใด

ตาม que ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีไม่กำหนดขอบเขตการซ่อมแซมที่แน่นอนให้ผู้ฟ้องคดี โดยประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาต้องการให้รื้อถนนออกและก่อสร้างใหม่ทั้งหมด นั้น เห็นว่า ประมาณเดือนสิงหาคม เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีได้ร่วมกับนายสมศักดิ์ เจ้าหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี สำรวจถนนส่วนที่ชำรุดโดยฉีดพ่นสีสเปรย์กำหนดจุดที่ต้องซ่อมแซม ถือว่าเป็นการกำหนดขอบเขตการซ่อมแซมที่แน่นอนแล้ว มิฉะนั้นผู้ฟ้องคดีคงไม่สามารถขุดเจาะถนนส่วนที่ชำรุดได้ ส่วนการที่ให้รื้อถนนออกและก่อสร้างใหม่นั้น เป็นการรื้อถนนออกและก่อสร้างใหม่เป็นแฉ่ง รวม ๒๒ แฉ่ง เนื่องจากการก่อสร้างถนนจะมีการแบ่งออกเป็นแฉ่ง การขุดเจาะถนนในแฉ่งใดแฉ่งหนึ่งจะกระทบกระเทือนโครงสร้างถนนในแต่ละแฉ่ง การขุดเจาะเพื่อรื้อถนนออกและก่อสร้างใหม่จึงต้องทำทั้งแฉ่ง หากไม่ทำเช่นนั้นจะผิดหลักวิชาช่าง

ตาม que ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าเมื่อขุดเจาะถนนเสร็จแต่ไม่สามารถเข้าดำเนินการต่อได้เนื่องจากมีการก่อสร้างสะพาน และเกิดฝนตกหนัก อีกทั้งผู้ฟ้องคดีไม่สามารถปิดกั้นรถยนต์ที่สัญจรไปมาตลอดทั้งวันได้ นั้น เห็นว่า ตั้งแต่ผู้ฟ้องคดีเริ่มดำเนินการซ่อมแซมถนนจนระยะเวลาผ่านไปสี่เดือน ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้รับแจ้งปัญหาหรือเหตุขัดข้องจากผู้ฟ้องคดี หากผู้ฟ้องคดีมีความจริงใจและความตั้งใจในการซ่อมแซม ก็ควรแจ้งปัญหาหรือเหตุขัดข้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบตั้งแต่แรก แต่ผู้ฟ้องคดีกลับเพิกเฉยโดยดำเนินการขุดเจาะถนนไว้แล้วไม่ดำเนินการต่อจนประชาชนได้รับความเดือดร้อน

ตาม que ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้แจ้งรายละเอียดและค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถนนให้ผู้ฟ้องคดีทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันเพื่อผู้ฟ้องคดีจะออกค่าใช้จ่ายเอง นั้น เห็นว่า ไม่มีข้อสัญญาหรือกฎหมายใดระบุให้ผู้ถูกฟ้องคดีต้องแจ้งรายละเอียดและค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน

ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ให้โอกาสผู้ฟ้องคดีดำเนินการซ่อมแซมถนนตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ ถึงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๓ คิดเป็นเวลาประมาณแปดเดือน แต่ผู้ฟ้องคดีก็ได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ หากปล่อยไว้อย่อมสร้างความเดือดร้อน



/แก่ประชาชน...

แก่ประชาชนผู้ใช้ถนน ประกอบกับมีประชาชนร้องเรียนเป็นจำนวนมาก ผู้ถูกฟ้องคดี จึงได้ดำเนินการว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรพูล ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๐/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๔ เข้าดำเนินการซ่อมแซมถนน

สำหรับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดี คืนสัญญาจำประกัน เลขที่ บพ.ค. ๕๙/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๐ แก่ผู้ฟ้องคดี และชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แทนผู้ฟ้องคดี นั้น เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการ โดยถูกต้องตามสัญญาและกฎหมายแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องรับสัญญาจำประกันฉบับดังกล่าว เพื่อเป็นหลักประกันในการที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะดำเนินการซ่อมแซมถนนเอง ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดี จึงไม่สามารถคืนสัญญาดังกล่าวได้ และไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แทนผู้ฟ้องคดี เนื่องจากผู้ฟ้องคดีเป็นฝ่ายผิดสัญญา และคำขอของผู้ฟ้องคดีที่ขอให้ศาลมีคำพิพากษา หรือมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีเข้าดำเนินการซ่อมแซมถนนนั้น เห็นว่า ศาลไม่สามารถมีคำพิพากษา หรือคำสั่งเช่นนั้นได้ เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรพูล ดำเนินการ ซ่อมแซมแล้ว อีกทั้งไม่สามารถระงับการทำงานของผู้นะการประกวดราคาซ่อมแซมได้เช่นกัน เนื่องจากห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรพูล ได้เริ่มทำงานตั้งแต่วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๔ อย่างไรก็ตาม ผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระเงินค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถนนจำนวน ๒๒ แฉก คิดเป็นเงิน ๗๕๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี เพื่อนำไปชำระให้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรพูลด้วย

ผู้ฟ้องคดีคัดค้านคำให้การ ว่า

ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีให้การว่าหากมีรถบรรทุกน้ำหนักเกินกว่า ๒๑ ตันใช้ถนนพิพาท จะทำให้ถนนชำรุดตลอดสาย นั้น เห็นว่า ถนนสายนี้เป็นถนนเลียบคลองจึงมีความหนาแน่น ของชั้นดินไม่เท่ากัน และระยะห่างระหว่างคลองกับถนนก็แตกต่างกันในแต่ละช่วงถนน ถนนบางช่วงก็ไถ่คลอง บางช่วงก็ไถ่ ทำให้การกัดเซาะของน้ำแตกต่างกันขึ้นกับความแรง ของน้ำที่กระทบกับตลิ่ง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีก็ทราบดีดังเห็นได้จากผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือที่ สป ๗๑๗๐๓/๓๘๔ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๐ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่าบริเวณคลองห้าทั้งสองฝั่ง สะพานด้านติดคลองมีน้ำกัดเซาะตลิ่งมากอาจทำให้ถนนทรุดตัวได้ ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าถนนเกิดความเสียหายจริง จึงขอให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยนำวัสดุเหลือใช้ ประเภทเสาเข็มไม้หรือเศษวัสดุมาถมหรือกันเพื่อประต้งปัญหาน้ำกัดเซาะตลิ่งไปพลางก่อน เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีมีงบประมาณที่จะจัดทำเขื่อนกันดินพังแล้ว อีกทั้งภายหลังก่อสร้าง



/ถนนแล้วเสร็จ...

ถนนแล้วเสร็จ ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้กำหนดน้ำหนักของรถบรรทุกที่จะใช้ถนนสายนี้ แต่กลับปล่อยให้รถบรรทุกวัสดุอุปกรณ์สำหรับการก่อสร้างสะพานข้ามคลองใช้ถนนสายนี้ตลอดเวลา ซึ่งรถบรรทุกดังกล่าวส่วนใหญ่น้ำหนักเกิน ๒๑ ตัน

ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีให้การว่าผู้ฟ้องคดีได้ขุดเจาะถนนแต่มิได้ดำเนินการซ่อมแซมต่อให้แล้วเสร็จ นั้น เห็นว่า ภายหลังจากได้รับแจ้งจากผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการซ่อมแซมโดยขุดเจาะถนนส่วนที่ชำรุดจำนวน ๒๒ แฉก แต่ไม่สามารถนำวัสดุอุปกรณ์เข้าไปดำเนินการต่อได้ เนื่องจากมีการก่อสร้างสะพานบริเวณหัวและท้ายของถนนส่วนที่ชำรุด และช่วงเวลานั้นมีฝนตกเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นอุปสรรคในการดำเนินการซ่อมแซมเช่นกัน

ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีให้การว่าผู้ฟ้องคดีเพิกเฉยไม่เข้าดำเนินการซ่อมแซมถนนส่วนที่ชำรุดจำนวน ๒๒ แฉก นั้น เห็นว่า ขณะที่ผู้ฟ้องคดีกำลังดำเนินการซ่อมแซมถนนส่วนที่ชำรุดจำนวน ๒๒ แฉก นั้น นายชินนทร์ รื่นเรือง ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา ได้สั่งด้วยวาจาให้ระงับการซ่อมแซมและให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการซ่อมแซมถนนทั้งสายคิดเป็นจำนวน ๖๔ แฉก ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าถนนอีกจำนวน ๔๒ แฉก มิได้ชำรุด โดยปรากฏเพียงรอยร้าวเล็กน้อยอันเนื่องมาจากการทรุดตัวของชั้นดินซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ตามมาตรฐานการก่อสร้างถนนทั่วไป อย่างไรก็ตาม รอยร้าวดังกล่าวสามารถซ่อมแซมได้ด้วยวิธีการ epoxy injection อันเป็นวิธีการซ่อมแซมถนนตามมาตรฐานของกรมทางหลวง และผู้ฟ้องคดีได้ติดต่อให้บริษัทที่มีความชำนาญในการก่อสร้างเสนอราคาการซ่อมแซมถนนด้วยวิธีการดังกล่าวต่อผู้ฟ้องคดี อีกทั้งได้ติดต่อเพื่อขอเจรจากับนายชินนทร์ แต่นายชินนทร์ไม่ยอมเจรจาด้วย ต่อมา นายมนูญ แซ่โค้ว เจ้าหน้าที่ของบริษัทที่เสนอราคาการซ่อมแซมถนนต่อผู้ฟ้องคดี ได้ขอเจรจากับนายชินนทร์ แต่นายชินนทร์ไม่ยอมเจรจาด้วยเช่นเดิม จากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้เจรจากับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา แต่ไม่ได้ข้อสรุป เนื่องจากนายชินนทร์ต้องการให้รื้อถนนและก่อสร้างใหม่ทั้งสาย ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเป็นการกลั่นแกล้งผู้ฟ้องคดีเนื่องจากกรณีปัญหานี้เป็นเรื่องการซ่อมแซมมิใช่การก่อสร้างใหม่และตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีว่าจ้างให้ผู้อื่นทำการซ่อมแซมถนนแทนผู้ฟ้องคดี โดยดำเนินการซ่อมแซมถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๖๔ แฉก และถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๒๒ แฉก เป็นเงินค่าจ้างจำนวน ๗๕๐,๐๐๐ บาท นั้น หากให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการซ่อมแซมจะไม่เกินราคาตามจำนวน



/เงินที่ผู้ฟ้องคดี...

เงินที่ผู้ฟ้องคดีทำสัญญาจำคุกกันไว้กับผู้ถูกฟ้องคดี เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีได้ให้การยอมรับว่าจะให้ซ่อมแซมเพียง ๒๒ แฉก นอกจากนั้น ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ยอมให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการซ่อมแซมถนนจำนวน ๒๒ แฉกนั้น เนื่องจากประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาต้องการให้พรรคพวกของตนเข้าทำงานดังกล่าวเพื่อหวังประโยชน์ตอบแทน ดังเห็นได้จากที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ขอมอบประมาณเพื่อดำเนินการซ่อมแซมถนนจำนวน ๕๒๖,๐๐๐ บาท เมื่อรวมกับเงินตามสัญญาจำคุกกันของผู้ฟ้องคดีอีก ๖๖๓,๐๐๐ บาท จะเป็นเงิน ๑,๑๘๙,๐๐๐ บาท อีกทั้งการว่าจ้างให้ผู้อื่นทำการซ่อมแซมถนนจำนวน ๘๖ แฉก ก็เป็นการว่าจ้างจำนวนเกินกว่าที่ผู้ฟ้องคดีจะเข้าดำเนินการซ่อมแซมจำนวน ๒๒ แฉก ซึ่งหากให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการก็ใช้เงินไม่เกิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท

ผู้ถูกฟ้องคดีให้การเพิ่มเติม ว่า

ตามที่ผู้ฟ้องคดีคัดค้านคำให้การว่าผู้ฟ้องคดีได้ก่อสร้างถนนเป็นไปตามมาตรฐานและเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีได้ตรวจสอบแล้วแต่ไม่ได้คัดค้านหรือโต้แย้งแต่อย่างใดนั้น เห็นว่า ในระหว่างการก่อสร้างถนนพิพาท นายชินนรินทร์ ยังไม่ได้เข้ามาบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา นายชินนรินทร์จึงไม่ทราบถึงผลการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีว่าเป็นอย่างไร แต่ข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามรูปภาพที่ส่งมาพร้อมกับคำให้การเพิ่มเติมนี้ เห็นได้ว่าถนนมีความหนาไม่ถึง ๐.๑๕ เมตร และบางส่วนปรากฏตะแกรงเหล็กอยู่ใต้คอนกรีต ถือเป็นการก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐานและเป็นสาเหตุทำให้ถนนนี้ชำรุดก่อนเวลาอันควร ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้แจ้งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและอำเภอบางพลีเข้าทำการตรวจสอบแล้ว

ตามที่ผู้ฟ้องคดีคัดค้านคำให้การว่าเนื่องจากถนนนี้เป็นถนนเลียบบคลองซึ่งมีความหนาแน่นของชั้นดินไม่เท่ากัน และมีการกัดเซาะของน้ำที่แตกต่างกัน อีกทั้งผู้ถูกฟ้องคดีมิได้กำหนดน้ำหนักของรถบรรทุกที่จะใช้ถนนสายนี้โดยปล่อยให้รถบรรทุกเกิน ๒๑ ตันใช้สัญจร จึงทำให้ถนนชำรุด นั้น เห็นว่า เนื่องจากถนนพิพาทมีความกว้างเพียง ๔ เมตร และตลอดเส้นทางมีสะพานข้ามคลองที่แคบและชำรุดไม่แข็งแรงจำนวนมากถึง ๑๑ แห่ง อีกทั้งถนนนี้มีใช้เส้นทางหลัก ดังนั้น รถบรรทุกน้ำหนักเกิน ๒๑ ตัน จึงไม่ใช่ถนนเส้นนี้ นอกจากนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีแจ้งสาเหตุที่ไม่เข้าดำเนินการซ่อมแซมถนนว่า



/ไม่สามารถ...

ไม่สามารถนำรถบรรทุกเข้าไปขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ได้ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีทราบดีว่า สะพานบนถนนสายนี้ชำรุด รถบรรทุกขนาดใหญ่ไม่สามารถผ่านได้

ตามที่ผู้ฟ้องคดีคัดค้านคำให้การว่าเมื่อผู้ฟ้องคดีขุดเจาะถนนส่วนที่ชำรุด แต่ไม่สามารถดำเนินการซ่อมแซมต่อไปได้เนื่องจากไม่สามารถขนย้ายวัสดุอุปกรณ์เข้าไปได้ เพราะมีการก่อสร้างสะพานและน้ำท่วม นั้น เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีไม่เคยได้รับแจ้งปัญหาดังกล่าวจากผู้ฟ้องคดี อย่างไรก็ตาม ผู้ฟ้องคดีสามารถเลี้ยวไปใช้ถนนสุนทรวิภาตเพื่อขนย้ายวัสดุอุปกรณ์เข้าดำเนินการได้ นอกจากนั้น ถนนสายนี้น้ำไม่เคยท่วมถึงแม้จะอยู่ติดคลอง เนื่องจากเป็นคลองที่มีประตูประบายน้ำสู่อ่าวไทยอยู่ตลอดเวลา

ตามที่ผู้ฟ้องคดีคัดค้านคำให้การว่าผู้ฟ้องคดีได้ขุดเจาะถนนส่วนที่ชำรุดจำนวน ๒๒ แฉก เพื่อดำเนินการซ่อมแซม แต่ผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการซ่อมแซมถนนทั้งสายจำนวน ๖๔ แฉก ก็เป็นไปเพื่อหวังประโยชน์ตอบแทนจากพรรคพวกของตนที่ชนะการประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนน นั้น เห็นว่า เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีให้ออกาสผู้ฟ้องคดีเข้าดำเนินการซ่อมแซมโดยมีหนังสือแจ้งตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ ถึงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๓ คิดเป็นเวลาประมาณ ๘ เดือน รวมถึงมีหนังสือแจ้งว่าจะรับเงินตามสัญญาค่าประกันและจะจัดจ้างผู้อื่นเข้าดำเนินการซ่อมแซมถนนด้วย แต่ก็ไม่ได้ได้รับความใส่ใจจากผู้ฟ้องคดีเท่าที่ควร โดยการจัดจ้างเพื่อดำเนินการซ่อมแซมถนน ปรากฏว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรพล เป็นผู้ชนะการประกวดราคา และมีการทำสัญญาจ้าง เลขที่ ๑๐/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๔ ค่าจ้างจำนวน ๗๕๐,๐๐๐ บาท โดยมีการส่งมอบงานดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๔ ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าการประกวดราคาดังกล่าวเป็นไปโดยสุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ อีกทั้งผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้เลือกผู้รับจ้างเข้าทำงานโดยไม่สุจริต และไม่ได้หวังประโยชน์ตอบแทน นอกจากนั้น จำนวนค่าจ้างในการซ่อมแซมถนนเพียง ๗๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งต่ำกว่าราคากลาง ๓๒๐,๑๐๐ บาท มีใช้ ๑,๑๘๙,๐๐๐ บาท ตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างแต่อย่างใด โดยการซ่อมแซมถนนนี้ใช้เงินจากเงินตามสัญญาค่าประกันของผู้ฟ้องคดีจำนวน ๖๖๓,๐๐๐ บาท และเงินงบประมาณของผู้ถูกฟ้องคดีอีก ๘๗,๐๐๐ บาท ซึ่งเงินจำนวน ๘๗,๐๐๐ บาท นี้ ผู้ฟ้องคดีจะต้องรับผิดชอบชดใช้คืนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี โดยผู้ถูกฟ้องคดี



/ได้มีหนังสือ...

ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีนำเงินจำนวนดังกล่าวมาชำระ มิฉะนั้นจะดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลต่อไป

ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาคำขอของผู้ฟ้องคดีที่ขอให้ศาลกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาโดยให้ศาลมีคำสั่งระงับการประกวดราคาเพื่อซ่อมแซมถนนและระงับการทำงานของผู้ที่ชนะการประกวดราคาดังกล่าวจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาแล้วเห็นว่า การระงับตามคำขอของผู้ฟ้องคดีจะมีผลกระทบต่อบริการสาธารณะ ทำให้การซ่อมแซมถนนต้องล่าช้าออกไป และส่งผลกระทบต่อสิทธิของบุคคลภายนอกผู้สุจริตที่ได้ซื้อของเข้าประกวดราคา หรือที่ได้รับการพิจารณาให้ชนะการประกวดราคาครั้งนี้ นอกจากนั้น หากศาลพิพากษาถึงที่สุดว่าการดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีอาจได้รับการเยียวยาความเสียหาย โดยนอกจากจะได้รับหนังสือหรือเงินค้ำประกันคืนแล้ว ยังอาจเรียกดอกเบี้ยและค่าเสียหายที่เกี่ยวข้องได้ จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ยกคำขอของผู้ฟ้องคดี

ผู้ฟ้องคดีชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่า ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาชี้แจงต่อที่ประชุมว่า แม้ได้มีการรับเงินตามสัญญาค้ำประกันจำนวน ๖๖๓,๐๐๐ บาท เพื่อดำเนินการซ่อมแซมถนนพิพาทแล้ว แต่เนื่องจากความเสียหายคิดเป็นเงิน ๑,๑๘๘,๐๐๐ บาท ยังขาดอีก ๕๒๖,๐๐๐ บาท จึงขออนุมัติจากสภาฯ ให้จ่ายขาดจากเงินสะสมอีก ๕๒๖,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ตามรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๔๓ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ และสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑/๒๕๔๔ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ และผู้ฟ้องคดีได้ส่งสำเนาภาพถ่ายต่อศาล ซึ่งแสดงการดำเนินการก่อสร้างถนนพิพาทตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งดำเนินการซ่อมแซม ซึ่งเห็นได้ว่าความชำรุดบกพร่องของถนนนั้นเกิดเป็นจุดๆ มิได้เกิดทั้งหมด และผู้ฟ้องคดีมิได้เพิกเฉยในการซ่อมแซม หากให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายไม่ต้องใช้งบประมาณแผ่นดินแต่อย่างใด

ผู้ฟ้องคดีชี้แจงข้อเท็จจริงตามคำสั่งศาลว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับเงินตามสัญญาค้ำประกันเลขที่ บพ.ค. ๕๘/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๐ จำนวน ๖๖๓,๐๐๐ บาท แล้วตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ ทั้งนี้ ตามหนังสือธนาคารไทยพาณิชย์ ที่ ธท.บพ. ๑๑๘/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ ที่แจ้งนางเนาวรัตน์ ธรรมสุข ภรรยาของ



/นายคำนึง...

นายคำเนิง ธรรมสุข กรรมการผู้จัดการของผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงธนาคาร ขอถอนเงินตามสัญญาค้ำประกัน ซึ่งธนาคารพิจารณาแล้วเห็นว่าต้องชำระเงินตามสัญญาค้ำประกัน ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีเรียกร้อง ธนาคารจึงขอใช้สิทธิตามคำขอออกสัญญาค้ำประกัน และหนังสือสัญญายินยอมการหักเงินฝากประจำชำระหนี้ และหนังสือจํานําสมุดเงินฝากประจำ โดยถอนเงินฝากประจำของนางเนาวรัตน์ จำนวน ๖๖๓,๐๐๐ บาท เพื่อหักกลบลบหนี้ ของผู้ฟ้องคดี ภายหลังจากที่ธนาคารได้ชำระเงินให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีตามสัญญาค้ำประกันแล้ว ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ต้องนำเงินไปชำระคืนให้แก่ธนาคาร เนื่องจากธนาคารได้ถอนเงิน ฝากประจำของนางเนาวรัตน์แล้ว

ศาลได้ทำการไต่สวนคู่กรณีเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๗

นางเนาวรัตน์ ธรรมสุข ภรรยาของนายคำเนิง ธรรมสุข กรรมการผู้จัดการ ของผู้ฟ้องคดีแจ้งว่า นายคำเนิงไม่สามารถมาให้ถ้อยคำต่อศาลได้เนื่องจากต้องไปให้ถ้อยคำ ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการ จึงขอให้ถ้อยคำแทนผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับเงินตามสัญญาค้ำประกันจำนวน ๖๖๓,๐๐๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ ผู้ฟ้องคดีไม่ได้นำเงินไปชำระให้กับธนาคารเนื่องจากการออกสัญญาค้ำประกัน จะต้องมียเงินอยู่ในบัญชีก่อน และตนเป็นผู้ค้ำประกันให้กับผู้ฟ้องคดีตามสัญญาดังกล่าว อีกทั้งผู้ฟ้องคดีต้องการให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้มีการคืนเงินจำนวน ๖๖๓,๐๐๐ บาท การขอให้คืนสัญญาค้ำประกันมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้ไปรับเงินจำนวนดังกล่าว จากธนาคารเอง ส่วนสัญญาค้ำประกันจำนวน ๙ ฉบับ ตามที่ผู้ฟ้องคดีได้ส่งต่อศาล เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๔๗ นั้น ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดจ้างก่อสร้างถนนพิพาท แต่เป็น สัญญาค้ำประกันตามสัญญาจ้าง ๙ โครงการ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีกลั่นแกล้งผู้ฟ้องคดีโดยยัดไว้ ไม่ยอมคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือทวงถามหลายครั้ง อย่างไรก็ตาม ผู้ถูกฟ้องคดีได้คืนสัญญาดังกล่าวจำนวน ๘ ฉบับ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว

นายชินนทร์ รื่นเริง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา ให้ถ้อยคำว่า เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ ผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการซ่อมแซมถนน ส่วนที่ชำรุดบกพร่อง แต่ผู้ฟ้องคดียังไม่ดำเนินการ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือเตือนอีกสองครั้ง จนกระทั่งประมาณเดือนสิงหาคม ๒๕๔๓ ผู้ฟ้องคดีจึงเข้าดำเนินการซ่อมแซมถนน โดยขุดเจาะถนนส่วนที่ชำรุด แต่ผู้ฟ้องคดีมิได้ดำเนินการต่อให้แล้วเสร็จ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือ เตือนเป็นครั้งที่สามเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๓ ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๔



/ผู้ถูกฟ้องคดี...

ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้ทำสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรพูลดำเนินการซ่อมแซมถนน ซึ่งได้ส่งมอบงานแล้วเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๔ โดยเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๔๔ ธนาคารไทยธนาคาร สาขาบางพลี ได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งผลการอนุมัติให้ถอนเงิน คำประกัน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถนำเงินมาตั้งไว้เป็นเงินล่วงหน้าได้ จึงขอเบิกเงินดังกล่าว จากธนาคารและผู้ถูกฟ้องคดีได้เบิกเงินจำนวน ๖๖๓,๐๐๐ บาท จากธนาคารเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๔ โดยได้ส่งมอบให้กับห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรพูลเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๔

ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีมีประเด็นต้องวินิจฉัยว่าการที่ ผู้ถูกฟ้องคดียึดเงินตามสัญญาคำประกันเลขที่ บพ.ค. ๕๙/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๐ จำนวน ๖๖๓,๐๐๐ บาท ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๓๕/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๐ โดยอ้างว่า ผู้ฟ้องคดีผิดสัญญาไม่ซ่อมแซมงานก่อสร้างที่ชำรุดบกพร่องนั้น เป็นไปโดยชอบหรือไม่ เพียงใด โดยเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้ตรวจรับงานก่อสร้างถนนพิพาทเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑ ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีตรวจพบว่าถนนมีความชำรุดบกพร่อง จึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการซ่อมแซม แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ดำเนินการ ผู้ฟ้องคดีจึงตกเป็น ผู้ผิดสัญญา เนื่องจากข้อ ๖ ของสัญญาจ้างกำหนดให้ผู้รับจ้างต้องแก้ไขความชำรุดบกพร่อง ในงานที่จ้างภายในระยะเวลาสองปีนับถัดจากวันที่ได้รับมอบงาน อย่างไรก็ตามผู้ฟ้องคดี อ้างว่าความชำรุดบกพร่องดังกล่าวเกิดจากน้ำคลองกัดเซาะ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๐ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขปัญหาน้ำกัดเซาะ ถนนเลียบคลองโดยนำวัสดุเหลือใช้ประเภทเสาเข็มไม้หรือเศษวัสดุมาถมหรือกันเพื่อประทัง ปัญหาน้ำกัดเซาะลงไปพลางก่อนนั้น ข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีจึงรับฟังได้ ซึ่งความเสียหาย ที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำเป็นความเสียหายบางส่วนที่ไม่อาจกำหนดได้ชัดเจน และ ผู้ฟ้องคดีก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีความเสียหายจำนวนเท่าใด ประกอบกับถนนบางส่วน เกิดการชำรุดจากสภาพการใช้งานทั่วไปตามปกติ เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม จึงกำหนดค่าเสียหายให้ผู้ฟ้องคดีจำนวนร้อยละสิบของค่าเสียหายตามคำขอของผู้ฟ้องคดี คิดเป็นเงิน ๖๖,๓๐๐ บาท สำหรับข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีที่ว่าถนนชำรุดเนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดี ปลอมยให้รถบรรทุกน้ำหนักเกิน ๒๑ ตันวิ่งผ่านนั้น เห็นว่า ถ้าเป็นไปตามข้ออ้างของผู้ฟ้องคดี ดังกล่าวจริงถนนจะต้องชำรุดตลอดเส้นทางที่รถบรรทุกวิ่งผ่าน ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีนี้ จึงไม่อาจรับฟังได้ นอกจากนั้น เมื่อพิจารณาภาพถ่ายประกอบคำให้การเพิ่มเติมเห็นได้ว่า



/ถนนพิพาท...

ถนนพิพาทมีความหนาไม่ถึง ๐.๑๕ เมตร ตามที่กำหนดไว้ในสัญญา ถือว่าผู้ฟ้องคดีก่อสร้างถนนบางส่วนไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดียึดเงินตามสัญญาค่าประกันเลขที่ บพ.ค. ๕๙/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๐ จำนวน ๖๖๓,๐๐๐ บาท ไม่ถูกต้องทั้งหมด คงยึดได้เพียง ๕๙๖,๗๐๐ บาท เท่านั้น

ศาลปกครองชั้นต้นจึงพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินจำนวน ๖๖,๓๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ให้ชำระให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด คำขออื่นให้ยก และคืนค่าธรรมเนียมศาลตามส่วนของการชนะคดี

ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์ ว่า

ตามที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่าความชำรุดบกพร่องของถนนพิพาทเกิดจากน้ำคลองกัดเซาะทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่ต้องรับผิดชอบในความชำรุดของถนนส่วนดังกล่าว นั้น เห็นว่า แม้ถนนพิพาทจะเป็นถนนเลียบบคลองและบริเวณดังกล่าวมีการก่อสร้างสะพาน ถ้าก่อสร้างถนนได้มาตรฐานแล้ว เหตุใดถนนจึงได้ชำรุดบางส่วน แต่บางส่วนไม่ชำรุด และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๐ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขปัญหาน้ำกัดเซาะนั้น ก็เป็นปัญหาน้ำกัดเซาะตลิ่งที่อยู่ห่างถนนออกไป มิใช่น้ำกัดเซาะเข้ามาได้พื้นถนน อันจะเป็นเหตุให้ถนนทรุดตัวเมื่อมีรถยนต์แล่นผ่าน อีกทั้งเมื่อพิจารณาแผนที่สังเขปแสดงบริเวณที่จะดำเนินการซ่อมแซมถนนตามท้ายคำให้การจะเห็นว่าการชำรุดของถนนส่วนใหญ่มิได้เกิดในส่วนของถนนด้านที่ใกล้คลอง โดยส่วนของถนนด้านที่ใกล้คลองปรากฏการแตกร้าวเป็นระยะทางยาวต่อเนื่องกันไปและห่างออกไปจากคลองมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีได้เกิดจากการถูกน้ำคลองกัดเซาะ แต่เกิดจากการก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐานเนื่องจากถนนพิพาทมีความหนาไม่ถึง ๐.๑๕ เมตร และวางโครงเหล็กกับพื้นทำให้เมื่อเทคอนกรีต โครงเหล็กจะไม่ยึดกับคอนกรีต ส่งผลให้ถนนขาดความมั่นคงแข็งแรงและแตกร้าวเมื่อมีรถยนต์แล่นผ่านตามสภาพปกติ

ตามที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่าความเสียหายที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำเป็นความเสียหายบางส่วนที่ไม่อาจกำหนดได้ชัดเจน และผู้ฟ้องคดีก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีความเสียหายจำนวนเท่าใด จึงกำหนดค่าเสียหายในส่วนนี้ให้ร้อยละสิบของค่าเสียหายตามคำขอของผู้ฟ้องคดี คิดเป็นเงิน ๖๖,๓๐๐ บาท และให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินจำนวนดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดี นั้น เห็นว่า เมื่อความชำรุดบกพร่องของถนนพิพาทมิได้เกิดจากการถูกน้ำกัดเซาะ และศาลปกครองชั้นต้นก็วินิจฉัยว่าความเสียหายส่วนนี้ไม่อาจกำหนด



/ได้ชัดเจน...

ได้ชัดเจน มิใช่กรณีที่ปรากฏความเสียหายชัดเจนแต่ผู้ฟ้องคดีไม่อาจนำสืบพิสูจน์ความเสียหายได้ ศาลจะกำหนดค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายให้ตามสมควรและไม่เกินความเสียหายที่แท้จริงให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ตามมาตรา ๒๒๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ ดังนั้น การที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีไม่ต้องรับผิดชอบชำระดอกเบี้ยเป็นร้อยละสิบของเงินจำนวน ๖๖๓,๐๐๐ บาท และให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินจำนวนดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นคำวินิจฉัยที่ฝ่าฝืนกฎหมายและไม่มีมูลความเสียหายที่จะกำหนดค่าเสียหายเช่นนั้นได้ นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าถนนพิพาทมีส่วนที่จะต้องซ่อมแซมจำนวน ๑,๘๐๐ ตารางเมตร โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรพลชนะการประกวดราคาการซ่อมแซมดังกล่าวในราคาค่าจ้างจำนวน ๗๕๐,๐๐๐ บาท ดังนั้น ค่าเสียหายที่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องใช้ในการจัดจ้างผู้อื่นซ่อมแซมถนน คือ ๗๕๐,๐๐๐ บาท มิใช่ ๖๖๓,๐๐๐ บาท หากศาลจะหักค่าเสียหายของถนนอันเกิดจากการถูกน้ำกัดเซาะที่ผู้ฟ้องคดีไม่ต้องรับผิดชอบอัตราร้อยละสิบของค่าเสียหาย ก็ต้องคิดอัตราร้อยละสิบของเงินจำนวน ๗๕๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๗๕,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายเพื่อความชำรุดบกพร่องของถนนเป็นเงิน ๖๗๕,๐๐๐ บาท (๗๕๐,๐๐๐-๗๕,๐๐๐) ซึ่งมีจำนวนเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีบังคับตามสัญญาคำประกันที่มีจำนวนเพียง ๖๖๓,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบใช้เงินให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีอีก ๘๗,๐๐๐ บาท

จึงขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษากลับคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นและพิพากษายกฟ้อง

ผู้ฟ้องคดีทำคำแก้อุทธรณ์ว่า ถนนพิพาทแตกร้าวเกิดจากการใช้ที่ผิดและใช้งานเป็นเวลานาน กล่าวคือ เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีการก่อสร้างสะพานหลายแห่งทำให้มีรถบรรทุกวัสดุอุปกรณ์ใช้ถนนสัญจรเป็นจำนวนมาก และรถบรรทุกดังกล่าวมีน้ำหนักคันละไม่ต่ำกว่า ๔๐ ตัน ทั้งที่ถนนสามารถรับน้ำหนักไม่เกิน ๒๑ ตัน และอีกสาเหตุคือเรื่องน้ำกัดเซาะเพราะหากถนนพิพาทชำรุดโดยมิได้เกิดจากน้ำกัดเซาะแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีคงไม่มีหนังสือที่ สป ๗๑๗๐๓/๓๘๔ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๐ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่าบริเวณคลองห้าทั้งสองฝั่งสะพานด้านติดคลองมีน้ำกัดเซาะตลิ่งมากอาจทำให้ถนนทรุดตัวได้ ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบแล้วเห็นว่าถนนเกิดความเสียหายจริง จึงขอให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยนำวัสดุเหลือใช้ประเภทเสาเข็มไม้หรือเศษวัสดุมาถมหรือกันเพื่อประตังปัญหาน้ำกัดเซาะตลิ่งไปพลางก่อน ส่วนที่ผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าถนนพิพาทก่อสร้างไม่ถูกต้อง



/ตามมาตรฐาน...

ตามมาตรฐานโดยมีความหนาไม่ถึง ๐.๑๕ เมตร และวางโครงเหล็กไว้กับพื้นทำให้โครงเหล็กไม่ยึดกับคอนกรีต ส่งผลให้เกิดความแตกร้าวเมื่อมีรถยนต์วิ่งผ่าน นั้น เห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีทำการตรวจสอบมาตรฐานการก่อสร้างดังกล่าวในเวลาที่เกิดข้อพิพาทแล้วและผู้ถูกฟ้องคดีทำการตรวจสอบเองโดยไม่มีคนกลางที่มีความเชี่ยวชาญร่วมตรวจสอบด้วยและหากถนนไม่ได้มาตรฐานจริง ผู้ถูกฟ้องคดีต้องดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ตรวจรับงาน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีก็ได้ดำเนินการ อย่างไรก็ตาม ระหว่างการก่อสร้างถนนพิพาทผู้ถูกฟ้องคดีได้ตรวจสอบการก่อสร้างทุกขั้นตอนโดยมิได้คัดค้านแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจพบความชำรุดบกพร่องในวันสุดท้ายที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องรับผิดชอบความชำรุดบกพร่องนั้น น่าจะเกิดจากนายชินนทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา เคยมีความขัดแย้งกับผู้ฟ้องคดีเกี่ยวกับการประกวดราคางานของผู้ถูกฟ้องคดี นอกจากนี้ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าหลังจากผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือเตือนฉบับแรกให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการซ่อมแซมถนน ผู้ฟ้องคดีก็ได้ตรวจสอบพบว่าถนนชำรุดเพียง ๒๒ แฉก ซึ่งสามารถซ่อมแซมโดยวิธีการ epoxy injection แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ยอมให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการ จนกระทั่งระยะเวลาล่วงเลยมาถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๓ นับแต่วันแจ้งครั้งแรกเป็นเวลาถึง ๖ เดือน ทำให้รอยร้าวขยายใหญ่ขึ้นผู้ฟ้องคดีจึงต้องขุดเจาะและรื้อถนนส่วนที่ชำรุดออกและก่อสร้างใหม่ ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีซ่อมแซมถนนอีก ๖๔ แฉก ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าความชำรุดของถนนจำนวน ๖๔ แฉกดังกล่าวเกิดหลังจากระยะเวลาที่ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบตามสัญญา แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ต้องการมีปัญหาเกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐจึงขอซ่อมแซมด้วยวิธีการ epoxy injection แต่ก็ไม่มีการดำเนินการใดๆ จนกระทั่งประมาณเดือนเมษายน ๒๕๕๔ ผู้ถูกฟ้องคดีประกาศประกวดราคาจัดจ้างเพื่อซ่อมแซมถนนพิพาทโดยซ่อมแซมถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๖๔ แฉก และขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๒๒ แฉก ซึ่งห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรพูลเป็นผู้ชนะการประกวดราคาในวงเงินค่าจ้างจำนวน ๗๕๐,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าความชำรุดบกพร่องของถนนที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องรับผิดชอบมีเพียง ๒๒ แฉก ซึ่งเท่ากับถนนจำนวน ๒๒ แฉกที่ผู้ถูกฟ้องคดีว่าจ้างให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรพูล ซ่อมแซม โดยเมื่อคิดตามราคาที่ผู้ถูกฟ้องคดีทำสัญญาจ้างซ่อมแซมกับห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรพูลก็จะใช้เงินซ่อมแซมถนน ๒๒ แฉกดังกล่าวจำนวน ๑๑๐,๐๐๐ บาท เท่านั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ต้องรับผิดชอบคิดเป็นเงินจำนวน ๗๕๐,๐๐๐ บาท ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดี



/กล่าวอ้าง...

กล่าวอ้างแต่อย่างใด จึงขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

ผู้ฟ้องคดีชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติม โดยส่งภาพถ่ายชิ้นส่วนของถนนพิพาทที่ถูกขุดเจาะและรื้อออก ซึ่งถูกทิ้งไว้บริเวณริมคลองบางปลา โดยผู้ฟ้องคดีเห็นว่าชิ้นส่วนของถนนดังกล่าวมีความหนาไม่ต่ำกว่า ๐.๑๕ เมตร แสดงว่าผู้ฟ้องคดีได้ก่อสร้างถนนถูกต้องแล้ว นอกจากนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ได้ดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างเขื่อนเลียบคลองยาวหลายกิโลเมตรหลังจากการก่อสร้างถนนพิพาท ย่อมแสดงว่าผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่ามีน้ำกัดเซาะถนน จึงได้สร้างเขื่อนขึ้นมา

ศาลปกครองสูงสุดออกนั่งพิจารณาคดี โดยได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสำนวนคดี กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยแล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับจ้างผู้ถูกฟ้องคดีก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล) ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓,๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๓๐ จุดๆ ละ ๑๐ ท่อน และไหล่ทางลาดยางแอสฟัลท์กว้างตามสภาพ (ตามรูปแบบขององค์การบริหารส่วนตำบล) ตั้งแต่บ้านของนายช่วยถึงสะพานคลองหนึ่ง หมู่ที่ ๑๒ ถึงหมู่ที่ ๑๕ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ค่าจ้างจำนวน ๑๓,๒๖๐,๐๐๐ บาท ตามสัญญาเลขที่ ๓๕/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๐ โดยข้อ ๓ ของสัญญาดังกล่าว กำหนดเรื่องหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา โดยวรรคหนึ่งกำหนดว่า ในขณะที่ทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันสัญญาของธนาคารสหธนาคาร จำกัด (มหาชน) (ปัจจุบันคือธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ วรรคสองกำหนดว่า หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว และข้อ ๖ กำหนดเรื่องความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้างว่า เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๕ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ ปี นับถัด



/จากวันที่...

จากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาการ ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย อีกทั้งข้อ ๑๗ ได้กำหนดเรื่องการกำหนดค่าเสียหายว่า ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่าย หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้ หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับและค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด ข้อเท็จจริงปรากฏว่า เมื่อผู้ฟ้องคดีทำงานที่รับจ้างแล้วเสร็จ ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับมอบงานจากผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือที่ สป ๗๑๗๐๓/๙๔ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ หนังสือที่ สป ๗๑๗๐๓/๑๕๖ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๓ และหนังสือที่ สป ๗๑๗๐๓/๔๔๐ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๓ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขความชำรุดบกพร่องของถนน ต่อมา ประมาณเดือนสิงหาคม ๒๕๔๓ เจ้าหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีสำรวจถนนพิพาทแล้วพ่นสีสเปรย์เพื่อทำเครื่องหมายกำหนดจุดที่ต้องซ่อมแซม จากนั้นผู้ฟ้องคดีได้เข้าดำเนินการซ่อมแซมถนน โดยขุดเจาะและรื้อถนนส่วนที่ชำรุดออกจำนวน ๒๒ แผง แต่มิได้ดำเนินการซ่อมแซมต่อให้แล้วเสร็จ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีอ้างว่าบริเวณถนนพิพาทมีการก่อสร้างสะพานข้ามคลองหลายแห่งและช่วงเวลานั้นมีฝนตกหนักอันถือเป็นอุปสรรคในการซ่อมแซมถนน อีกทั้งนายชินนทร์ รื่นเริง ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา ได้สั่งด้วยวาจาให้ผู้ฟ้องคดีระงับการซ่อมแซมไว้ก่อนและให้ดำเนินการซ่อมแซมถนนเพิ่มอีก โดยใช้วิธีการขุดเจาะและรื้อถนนส่วนที่ชำรุดออกและเทคอนกรีตใหม่เช่นเดียวกับถนนจำนวน ๒๒ แผง แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าถนนที่นอกเหนือจากถนนจำนวน ๒๒ แผงดังกล่าวแตกร้าวเพียงเล็กน้อย สามารถซ่อมแซมด้วยวิธีการ epoxy injection โดยไม่ต้องขุดเจาะรื้อถนนและเทคอนกรีตใหม่แต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงพยายามติดต่อกับนายชินนทร์ เพื่อตกลงเกี่ยวกับขอบเขตและวิธีการซ่อมแซม แต่นายชินนทร์ก็บ่ายเบี่ยงไม่ยอมทำความตกลงกับผู้ฟ้องคดี ต่อมา



/ผู้ถูกฟ้องคดี...

ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือที่ สป ๗๑๗๐๓/๖๑๐ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๓ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการซ่อมแซมถนนให้แล้วเสร็จ แต่ผู้ฟ้องคดีมิได้ดำเนินการซ่อมแซมถนนให้แล้วเสร็จ ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าผู้ฟ้องคดีมิได้ดำเนินการซ่อมแซมถนนให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด ถือเป็นการไม่ปฏิบัติตามสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือที่ สป ๗๑๗๐๑/๗๘๙ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๓ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่าขอรับหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาจ้าง ตามสัญญา คำประกันของธนาคารสหธนาคาร จำกัด (มหาชน) เลขที่ บพ.ค. ๕๙/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๐ จำนวนเงิน ๖๖๓,๐๐๐ บาท เพื่อจะนำไปจัดจ้างบุคคลอื่นดำเนินการซ่อมแซมถนนแทนผู้ฟ้องคดี ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรพูล ดำเนินการซ่อมแซมถนนพิพาทตั้งแต่คลองหนึ่งถึงคลองแปด ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๖๔ แแผง และขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๒๒ แแผง หรือได้พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร ค่าจ้างจำนวน ๗๕๐,๐๐๐ บาท ตามสัญญาเลขที่ ๑๐/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๔ โดยผู้ถูกฟ้องคดีได้ตรวจรับงานดังกล่าวเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๔๔ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีรับหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาจ้างตามสัญญาคำประกันจำนวนเงิน ๖๖๓,๐๐๐ บาท เพื่อนำไปจัดจ้างบุคคลอื่นดำเนินการซ่อมแซมแทนผู้ฟ้องคดีนั้น เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องเนื่องจากผู้ฟ้องคดีมิได้บิดพลิ้วที่จะซ่อมแซมถนน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ยอมตกลงกับผู้ฟ้องคดีเกี่ยวกับขอบเขตและวิธีการซ่อมแซม อีกทั้งความชำรุดบกพร่องของถนนมิได้เกิดจากความบกพร่องของผู้ฟ้องคดีอันเกิดจากการก่อสร้างไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาการ แต่เกิดจากถนนพิพาทเป็นถนนเลียบบคลองจึงมีน้ำกัดเซาะตลอดเวลา และภายหลังก่อสร้างถนนพิพาทแล้วเสร็จ ก็มีรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่บรรทุกน้ำหนักเกินกว่า ๒๑ ตัน ใช้ถนนสายนี้สำหรับขนส่งอุปกรณ์ในการก่อสร้างสะพานบริเวณดังกล่าวหลายแห่ง นอกจากนั้นผู้ฟ้องคดีได้ก่อสร้างถนนพิพาทถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาการ ผู้ฟ้องคดีจึงฟ้องคดีต่อศาลปกครอง อย่างไรก็ตาม ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าความชำรุดบกพร่องของถนนพิพาทมิได้เกิดจากการกัดเซาะของน้ำเนื่องจากถนนส่วนที่ไม่ติดคลองยังมีรอยแตกร้าว และมิได้เกิดจากรถบรรทุกน้ำหนักเกินกว่า ๒๑ ตันวิ่งผ่าน เนื่องจากถนนพิพาทมิใช่เส้นทางหลัก มีความกว้างเพียง ๔ เมตร และตลอดเส้นทางมีสะพานข้ามคลองที่แคบและชำรุดไม่แข็งแรง จำนวนมากถึง ๑๑ แห่ง รถบรรทุกที่น้ำหนักเกินกว่า ๒๑ ตันจึงไม่ใช่ถนนพิพาท แต่เกิดจากการก่อสร้างที่ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาการกล่าวคือ บางส่วนของถนนพิพาท



/มีความหนา...

มีความหนาไม่ถึง ๐.๑๕ เมตร และตะแกรงเหล็กอยู่ใต้คอนกรีตทำให้คอนกรีตไม่ยึดติดกับตะแกรงเหล็กส่งผลให้โครงสร้างของถนนขาดความมั่นคงแข็งแรง

คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยในชั้นอุทธรณ์ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิรับเงินตามสัญญาค่าประกันเลขที่ บพ.ค. ๕๙/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๐ จำนวนเงิน ๖๖๓,๐๐๐ บาท ที่เป็นหลักประกันสัญญาจ้าง สัญญาเลขที่ ๓๕/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๐ หรือไม่ เพียงใด

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีสามารถรับเงินตามสัญญาค่าประกันเลขที่ บพ.ค. ๕๙/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๐ ที่เป็นหลักประกันสัญญาจ้าง สัญญาเลขที่ ๓๕/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๐ ต่อเมื่อผู้ฟ้องคดีผิดสัญญาจ้างสัญญาเลขที่ ๓๕/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๐ กรณีจึงมีปัญหาคือต้องวินิจฉัยเบื้องต้นว่า ผู้ฟ้องคดีผิดสัญญาจ้างสัญญาเลขที่ ๓๕/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๐ โดยไม่ดำเนินการแก้ไขความชำรุดบกพร่องที่เกิดภายใน ๒ ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงาน อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาการ ให้เป็นที่เรียบร้อยหรือไม่ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ตรวจรับถนนพิพาทเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑ ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือที่ สป ๗๑๗๐๓/๕๔ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขความชำรุดบกพร่องของถนน แต่ผู้ฟ้องคดีมิได้ดำเนินการแก้ไข ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือที่ สป ๗๑๗๐๓/๑๕๖ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๓ และหนังสือที่ สป ๗๑๗๐๓/๔๔๐ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๓ เดือนให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการซ่อมแซมถนนให้แล้วเสร็จ แต่ผู้ฟ้องคดีมิได้ดำเนินการแก้ไข เช่นเดิม ต่อมาประมาณเดือนสิงหาคม ๒๕๔๓ ผู้ฟ้องคดีได้ให้นายสมศักดิ์ คงสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีร่วมกับเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบถนนส่วนที่ชำรุด โดยทำการฉีดพ่นสีสเปรย์เพื่อทำเครื่องหมายกำหนดจุดที่จะต้องซ่อมแซม ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการขุดเจาะและรื้อถนนตามจุดที่กำหนดเพื่อจะเทคอนกรีตใหม่เป็นจำนวน ๒๒ แผง แต่ผู้ฟ้องคดีมิได้ดำเนินการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรพลดำเนินการซ่อมแซมถนนพิพาท ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๖๔ แผง และขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๒๒ แผง ค่าจ้างจำนวน ๗๕๐,๐๐๐ บาท ตามสัญญาเลขที่ ๑๐/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๔ โดยผู้ถูกฟ้องคดีได้ตรวจรับงานดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๔๔ จึงเห็นได้ว่าการที่



/ผู้ถูกฟ้องคดี...

ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือที่ สป ๗๑๗๐๓/๙๔ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขความชำรุดบกพร่องของถนนพิพาท และผู้ฟ้องคดีได้ให้เจ้าหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีร่วมกับเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดจุดที่จะต้องซ่อมแซมโดยผู้ฟ้องคดีได้ชุดเจาะและรื้อถนนตามจุดที่กำหนดเพื่อจะเทคอนกรีตใหม่เป็นจำนวน ๒๒ แฉก แต่ผู้ฟ้องคดีมิได้ดำเนินการซ่อมแซมต่อให้แล้วเสร็จ ถือได้ว่า ผู้ฟ้องคดียอมรับว่าตนต้องรับผิดชอบความชำรุดบกพร่องของถนนจำนวน ๒๒ แฉกดังกล่าว เมื่อผู้ฟ้องคดีมิได้ดำเนินการซ่อมแซมถนนจำนวน ๒๒ แฉกให้แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย ผู้ฟ้องคดีจึงตกเป็นผู้ผิดสัญญาฯ ข้อ ๖ ส่วนกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของถนนพิพาทอีกจำนวน ๖๔ แฉกด้วยนั้น เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าเจ้าหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบถนนพิพาทส่วนที่ชำรุดและได้ฉีดยันสียสเปรย์กำหนดจุดที่จะต้องซ่อมแซม โดยผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการชุดเจาะและรื้อถนนตามจุดที่กำหนดเพื่อที่จะเทคอนกรีตใหม่ คิดเป็นจำนวน ๒๒ แฉก กรณีจึงเชื่อได้ว่าความชำรุดบกพร่องของถนนที่นอกเหนือจากถนนจำนวน ๒๒ แฉก จึงเกิดขึ้นหลังจากครบกำหนด ๒ ปี นับถัดจากวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับมอบงาน เนื่องจากหากความชำรุดบกพร่องของถนนส่วนดังกล่าวเกิดภายใน ๒ ปี นับถัดจากวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับมอบงาน เจ้าหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีและเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีก็ควรจะตรวจพบพร้อมกับถนนจำนวน ๒๒ แฉกแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของถนนที่นอกเหนือจากถนนจำนวน ๒๒ แฉก เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าถนนจำนวน ๒๒ แฉก ที่ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องนั้นตรงกับถนนจำนวน ๒๒ แฉก ที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรพูลดำเนินการซ่อมแซมแทนผู้ฟ้องคดี โดยผู้ถูกฟ้องคดีได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรพูลดำเนินการซ่อมแซมถนนมีขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๖๔ แฉก และขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๒๒ แฉก ค่าจ้างจำนวน ๗๕๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นค่าจ้างเฉลี่ยเป็นพื้นที่ตารางเมตรละ ๔๑๖.๖๗ บาท ($750,000 \div ((4 \times 6 \times 64) + (4 \times 3 \times 22))$) และผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของถนนจำนวน ๒๒ แฉก คิดเป็นพื้นที่ ๒๖๔ ตารางเมตร ($4 \times 3 \times 22$) เป็นเงินจำนวน ๑๑๐,๐๐๐ บาท (264×416.67) ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีสิทธิรับเงินตามสัญญาฉบับที่ บพ.ค. ๕๙/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๐ ที่เป็นหลักประกันสัญญาจ้าง สัญญาเลขที่ ๓๕/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๐ ได้เพียง ๑๑๐,๐๐๐ บาท เท่านั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีรับเงิน



/ตามสัญญา...

ตามสัญญาจำปราคังกล่าว จำนวน ๖๖๓,๐๐๐ บาท จึงเป็นการใช้สิทธิรับเงินตามสัญญา
จำปราคังเกินกว่าค่าใช้จ่ายในการแก้ไขความชำรุดบกพร่องของถนนที่ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบ
ผู้ถูกฟ้องคดีต้องคืนเงินส่วนที่รับเกินมาให้แก่ผู้ฟ้องคดี ที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษา
ให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพียง ๖๖,๓๐๐ บาท จึงเป็นคุณแก่ผู้ถูกฟ้องคดีมากอยู่แล้ว
อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

นายวรพจน์ วิศรุตพิชญ์
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



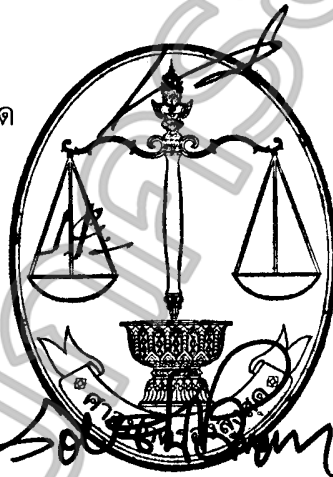
ตุลาการเจ้าของสำนวน

นายดำริ วัฒนสิงหะ
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

นายปรีชา ชวลิตธำรง
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายวิชัย ชื่นชมพูนุท
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายจรรยา อินทจาร
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



ตุลาการผู้แถลงคดี : นายธีรรัฐ อร่ามทวีทอง

